



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ED AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ “GEBIOLA” A SQUILLACE LIDO.

CUP: - CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno, il giorno del mese di nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L’Amministrazione Comunale di Squillace, nel seguito denominata “**Committente**”, in persona della, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL’ALTRA

1. Ing., nato a il, residente a in via n°, iscritto all’ordine degli della Provincia di al n° - Codice Fiscale - P.IVA

nel seguito denominati più brevemente “**Professionista**”.

Premesso che:

-con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° in data, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l’incarico professionale in corso d’opera e finale relativo al collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti ed al collaudo statico delle strutture, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in località “Mirelli” a Squillace lido.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da parte del Comune di Squillace dell’incarico professionale in corso d’opera e finale relativo al collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti ed al collaudo statico delle strutture, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in località “Mirelli” a Squillace lido.

Art. 3

Il contraente dovrà prestare le seguenti prestazioni professionali:

- ✓ **Collaudo tecnico-amministrativo** di lavori e forniture riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.
- ✓ **Collaudo tecnico-funzionale** riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico-funzionale, atto a stabilire se un impianto o un'apparecchiatura funzionalmente soddisfa i requisiti stabiliti dalle normative di legge o dalle prescrizioni capitolari.
Il collaudo tecnico-funzionale presuppone, quindi, l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento a carico del collaudatore con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.
- ✓ **Collaudo statico** delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971.
Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione comunale, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente. A titolo non esaustivo dovrà eseguire le seguenti attività appropriate alla natura dell'opera:

- a) effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori (minimo 1 visita al mese);
 - b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
 - c) accertare la completezza dei documenti progettuali, d.l. e contrattuali acquisiti;
 - d) redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti ed atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali e statici eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali ed attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità;
 - e) redigere verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
 - f) redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto assentito;
 - g) redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
 - h) redigere Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e Certificati di collaudo statico delle strutture.
- I predetti elaborati andranno presentati in originale.

Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali.

Il collaudo dovrà accertare oltre che la rispondenza al progetto anche quella relativa ai regolamenti comunali ed alle Aziende erogatrici dei servizi pubblici (Enel, Gas, Idrico, Fognario, etc.)

Il collaudo deve verificare anche le dimensioni delle superfici da cedere al Comune per viabilità ed urbanizzazioni primarie e secondarie.

Art. 4

Il contraente espletterà gli incarichi in questione alle condizioni tutte previste nel presente schema di convenzione, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio, tra cui in particolare il D. Lgs. n° 50/2016, il D.P.R. n° 207/2010, il D. Lgs. n° 152/2006, il D. Lgs. n° 81/2008.

Nello svolgimento del servizio il contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, deve rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P.;
- far presente all'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- partecipare alle riunioni collegiali indette dal R.U.P., eventualmente anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento;
- produrre modifiche/integrazioni agli elaborati, qualora richieste nelle varie fasi;
- produrre chiarimenti e/o controdeduzioni ad eventuali osservazioni pervenute in merito ai procedimenti di cui alle prestazioni richieste.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso. Sono a carico dell'incaricato tutte le ulteriori analisi ed approfondimenti dello stato di fatto, eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare.

Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definitivo identificato dal presente disciplinare.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 222 del DPR n.207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere che dovrà essere presente, altrimenti dovranno essere convocati 2 testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri a carico dell'esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti del titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i..

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno mensile, redigendo appositi verbali.

In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n.207/2010 ed in particolare dall'art. 222 al 237.

Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore.

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 ed alle connesse normative tecniche di dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del Procedimento.

Art. 6

Il corrispettivo per le prestazioni professionali, risultante dalla gara esperita, come da offerta è pari a:

€ (€), il tutto oltre IVA e Cassa previdenziale nelle percentuali di legge.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al D. Lgs. n° 50/2016, prendendo come riferimento i parametri generali per la determinazione del compenso ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016.

Nell'importo pattuito è compreso e compensato ogni onere, compresi gli oneri per le polizze assicurative di cui ai successivi artt. 13 e 14, le spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi, diritti di segreteria, bolli, viaggi, sopralluoghi e quant'altro anche se non espressamente elencato.

I su elencati servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. Non sono presenti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00.

Art. 7

Il professionista è da intendersi contrattualmente impegnato dalla data di presentazione dell'offerta per le condizioni economiche offerte e per le condizioni di cui al presente schema di convenzione, mentre l'Amministrazione Comunale lo sarà dalla data di esecutività della determina di affidamento.

Il tempo utile per la conclusione dell'espletamento dell'incarico è di giorni quarantacinque (45) decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria per il collaudo statico delle strutture.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al

contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento e non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

Art. 8

Nel caso di ritardo oltre le scadenze temporali stabilite per la presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al professionista, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari al 3‰ (tre per mille) dell'importo contrattuale da trattenersi sul compenso spettante.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale.

Superato tale limite, il responsabile del procedimento procederà alla proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'appaltante rileverà per iscritto l'eventuale infrazione. Decorso tale termine l'appaltante provvederà, previa comunicazione di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della fidejussione pari all'ammontare penale comminata.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del contraente per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

L'onorario sarà pagato dal lottizzante entro trenta giorni dalla consegna dei certificati di collaudo, previa presentazione di fattura. In caso di inadempienza del lottizzante l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dell'onorario rivalendosi sulla cauzione prestata dal lottizzante in sede di convenzione.

Art. 10

Il recesso volontario da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

L'Amministrazione Comunale può recedere dal presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Resta comunque inteso che il contraente ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento del recesso, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale è dovuto al professionista incaricato il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte ed accettate dall'Amministrazione.

Art. 11

È facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni assunti o manifeste carenze nell'espletamento degli incarichi.

Art. 12

L'operatore economico incaricato dovrà essere munito, alla data di firma per accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio, estesa al danno all'opera, per eventuali errori od omissioni nello svolgimento delle attività tecniche (art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016).

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto.

Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto, per i presenti incarichi deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016 calcolata secondo le prescrizioni dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 sulla quota di onorario della prestazione pari a € (€) avente validità per tutta la durata presunta dei lavori. La garanzia prodotta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dalla Amministrazione Comunale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 14

Il Professionista incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente di Uffici Tecnici

di Enti Pubblici, né di essere alle dipendenze del Comune di Squillace.

Dichiara, inoltre, di non avere prestato la propria opera professionale a favore dei lottizzanti nei due anni precedenti, ad eccezione di quanto dichiarato, anche se per opere diverse da quelle previste dalla lottizzazione, e che non ha espletato attività professionale né in fase di progettazione, né in fase esecutiva, nell'ambito del Piano di Lottizzazione oggetto del presente incarico, nonché di riconfermare tutto quanto dichiarato relativamente all'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, di cui alla dichiarazione acquisita al protocollo del Comune di Squillace in data al n.

Art. 15

Il contraente dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto degli incarichi, qualsiasi informazione relativa all'opera che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

Art. 16

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei presenti incarichi.

Art. 17

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista al momento della sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione diventerà impegnativo solo ad avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento degli incarichi professionali.

Art. 18

Il presente atto è sottoscritto da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986.

Art. 19

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Catanzaro.

È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presente atto consta di n. 5 (cinque) pagine scritte con mezzo elettronico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

p. IL COMUNE DI SQUILLACE